

第五章 5.1 第34题

客户A因大量转出汇款而被标记。进一步的调查显示，客户A在一个与人口贩运有关的网络中可能扮演着关键角色。在提交了可疑活动报告后，调查员接下来应该采取什么措施？

A 为高级管理层准备一份摘要，建议客户销户

B 将客户的情况告知当地其他金融机构，以便他们能够停止潜在的服务

C 与联邦调查局（FBI）联系，传达调查结论

D 在执法部门逮捕之前，限制或阻止客户的账户

答案：A

核心依据：文档在多个案例和要点中强调了**内部报告流程和高级管理层审批**在处理高风险客户（尤其是涉及严重犯罪的客户）时的核心地位。

1. 问题本质的再理解

- 问题的关键在于“在提交了可疑活动报告后，调查员**接下来**应该采取什么措施？”
- “提交可疑活动报告”是履行了对金融情报机构的法定义务。之后，金融机构需要启动**内部风险管理程序**。

2. 文档中的直接证据

文档通过多个案例明确指出，涉及高风险客户的重大决策（如销户）必须由高级管理层批准：

- 在“要点”部分强调：“**高级管理层的支持，是合规专员有效履职的必要条件。**”
- 在多个案例（如德意志银行、巴克莱银行案例）中，问题都出在合规人员的建议**未能得到高级管理层的及时响应和支持**。
- 文档明确指出，在调查后，“组织应考虑以下重要因素：...销户的法律依据；组织关于销户所规定的政策和程序...”。这表明销户是一个需要依据内部政策和程序进行的正式决策过程。

3. 为何A是正确步骤

1. **合规流程：**调查员的职责是调查和报告。提出“销户”这种重大决策的建议，需要形成正式报告（摘要）上报给拥有决策权的高级管理层。这是内部控制的必然要求。
2. **风险控制：**立即单方面限制账户（选项D）可能会惊动犯罪分子，影响执法部门的后续调查。正确的做法是先将风险评估和建议上报，由高级管理层统筹决策，并可能在必要时与执法部门协调行动。

3. **权责分明**：调查员无权直接决定销户或限制账户。他的职责是完成调查后，提出专业建议供管理层决策。选项A准确地描述了这个承上启下的关键步骤。

4. 为何D不是首选

- 选项D“在执法部门逮捕之前，限制或阻止客户的账户”是一个可能的**最终行动**，但这个行动通常需要基于高级管理层的决策和可能的法律建议。在流程上，它应该发生在选项A（建议）被批准之后。调查员直接执行D，越过了必要的审批环节。
- **正确顺序**：标准的流程是：调查 -> 提交可疑活动报告 -> **向高级管理层提交摘要和建议** -> 管理层决策（可能包括下令限制账户或销户）。

Plain Text

- 1 为什么选a?
- 2 因为在提交SAR后，调查员的下一步应是内部升级处理，包括向高级管理层报告并建议是否终止客户关系。不得泄露信息、干扰调查或擅自采取外部行动。
- 3
- 4 标准的流程是：调查 -> 提交可疑活动报告 -> 向高级管理层提交摘要和建议 -> 管理层决策（可能包括下令限制账户或销户）。
- 5
- 6 【为什么不选D?】
- 7 选项D“在执法部门逮捕之前，限制或阻止客户的账户”是一个可能的最终行动，但这个行动通常需要基于高级管理层的决策和可能的法律建议。在流程上，它应该发生在选项A（建议）被批准之后。调查员直接执行D，越过了必要的审批环节。

通知销户不会有tipping-off嫌疑吗？

SAR提交后，银行绝对不能通知客户、其他金融机构或执法部门（除非执法主动联系），也不能限制或冻结客户账户，因为这些行为可能构成SAR泄密或非法干预客户资产。调查员的职责是调查、记录并提出建议，而不是直接采取账户措施；因此下一步必须将调查发现、风险评估和处理建议（如是否销户）整理成摘要，上报给拥有决策权的高级管理层，由管理层根据风险、商业和政策因素决定是否终止关系。银行即使最终选择销户，也必须以“风险或商业原因”作为理由，而不能暗示与SAR有关，因此不会违反 SAR 保密义务；相反，如果调查员在未获批准的情况下限制账户，不仅越权，还可能因时机敏感而被客户察觉，从而构成泄密风险。